

1501287-22.2019.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 5331873 - DEL.POL.SERRA AZUL, 228/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2146634 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501287-22.2019.8.26.0530 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501287-22.2019.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 5331873 - DEL.POL.SERRA AZUL, 228/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2146634 - DEL.POL.SERRA AZUL, 228/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2146634 - DEL.POL.SERRA AZUL, 228/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2146634/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEYTILENY NAVEIRO BERNARDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

KEYTILENY NAVEIRO BERNARDO e outro foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

O laudo pericial de fls. 48-49 constatou a presença de THC nas substâncias apreendidas..

Citados, o acusados apresentaram defesa prévia.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 48-49, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com a acusada.

A autoria é igualmente inconteste.

A testemunha Amanda Marques Melo afirmou que estava trabalhando quando a acusada passou no scanner corporal, e junto ao seu corpo havia dois volumes. Verificando a imagem, ela foi informada acerca da suspeita, e ela foi conduzida para uma salinha reservada. Primeiro ela negou; depois acabou retirando do top que ela vestia dois pacotes, dois tablettes, que estavam abaixo da axila. No pacote havia uma substância meio esverdeada, que parecia maconha. A partir daí ela foi conduzida e foram iniciados os procedimentos de praxe. A única coisa que a acusada disse é que teria feito isso a mando do sentenciado. Ela constava do rol de visitas dele como amásia, e ambos têm um filho em comum.

A testemunha Eliana Regina Prudenciatto afirmou que participou da visita, e foi um dia de visitas normal. A acusada passou pelo scanner corporal, e assim que ela passou pelo aparelho, imediatamente foi notado que ela portava algo junto ao corpo, visto que as laterais de seu corpo estavam salientes. Diante da imagem, a acusada foi conduzida até o local apropriado, que negou no início, mas depois retirou dois invólucros. O caso foi passado para o diretor da penitenciária de plantão. A acusada disse que a droga foi levada a pedido do acu

Em seu interrogatório, o acusado Rodolfo afirmou que é usuário de maconha, e que sempre fazia consumo de drogas no sistema prisional, inclusive se endividando bastante para o consumo. Uma pessoa o intimidou na cadeia com uma faca, cobrando os valores de sua dívida. Em razão disso, conversou com a acusada, e pediu para que ela levasse drogas. As drogas seriam para o pagamento dessa dívida, e ficaria com um pouco para o seu consumo. A pessoa que lhe ameaçou é chamada de "Telefone". Depois desses fatos, a acusada terminou o seu relacionamento com ele.

Em seu interrogatório, a acusada Keytileny confessou a prática do delito. Disse que não queria fazer isso, mas que o acusado Rodolfo a pressionou muito para que fizesse, porque ele estaria desesperado. Ele pediu para que ela levasse drogas junto ao seu corpo, mas não lembra se foi porque ele seria usuário ou em razão de dívidas. Ele avisou que uma pessoa iria lhe entregar a droga na porta da cadeia, que não conhece, o que efetivamente ocorreu. Disse estar muito arrependida.

As provas orais produzidas em juízo foram coesas no sentido de que o acusado solicitou as drogas à sua ex-amásia (corré), para uso próprio (parcela delas) e pagamento de uma dívida com terceiro. A despeito da alegação do acusado de que teria sido coagido para o pagamento de dívida oriunda do consumo de drogas, tal alegação restou isolada no feito. O acusado, ademais, não forneceu informações acerca do suposto agente que lhe ameaçou, o que infirma a credibilidade do seu relato. Por fim, o fato de o acusado não ter obtido a posse das drogas não afasta a tipicidade do delito, visto que tal é despicienda para a prática do tráfico.

Passo à dosimetria da pena.

a) dosimetria em relação a Keytileny Naveiro Bueno

Na primeira fase, fixo a pena em seu mínimo legal, ante a pequena quantidade de droga apreendida, e sua lesividade. Além disso, o acusado é primário e possui bons antecedentes. Em razão disso, a pena inicial restou em 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Na segunda etapa mantenho a pena acima aplicada, ante a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira etapa, primeiro aumento a pena em 1/6, em razão do crime ter sido praticado nas dependências de uma penitenciária; posteriormente, reduzo a pena em 2/3, nos termos do art. 33§ 4º, tendo em vista que a acusada é primária, possui bons antecedentes, e não há qualquer indicativo de que ele se dedique a atividade criminosas ou integre organização criminosa. A pequena quantidade de droga apreendida corrobora com tal asserção. Em razão disso, fixo a pena final em 1 ano e 11 meses de reclusão, e 194 dias multa.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto, em razão da quantidade de pena aplicada, da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Com o reconhecimento do caráter não hediondo do tráfico privilegiado, feito pelo Supremo Tribunal Federal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena, e prestação pecuniária, que fixo em um salário mínimo. A entidade beneficiária dos serviços será indicada pelo juízo da execução penal.

b) dosimetria em relação a Rodolfo Antonio Bueno Barbosa Júnior

Na primeira fase, aumento a pena em 1/3, em razão de maus antecedentes decorrentes de dois processos (0000456-25.2017.8.26.0140 e 0005614-33.2017.8.26.0408), além da culpabilidade exacerbada por ter atraído a outra acusada, pessoa sem nenhum histórico criminal e mãe de uma filha em comum com ele, para o crime. Em razão disso, a pena inicial restou em 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias multa.

Na segunda etapa mantenho a pena acima aplicada. O acusado é reincidente específico (0000181-13.2016.8.26.0140), mas confessou a prática do delito, compensando ambas as circunstâncias, eis que ambas preponderantes.

Na terceira etapa, aumento a pena em 1/6, em razão do crime ter sido praticado nas dependências de uma penitenciária, ficando a pena final em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão., e 772 dias multa

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial será o fechado, ante sua reincidência específica, o que também afasta o sursis e a substituição da pena por restritivas de direito.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno Keytileny Naveiro Bueno como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06 à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 194 dias multa, no valor mínimo unitário, penas essas substituídas por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo, a serem fixadas pelo juízo da execução criminal; ademais, condeno Rodolfo Antonio Bueno Barbosa Júnior como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06 à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 772 dias multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial fechado.

Concedo aos acusados o direito a recorrer em liberdade.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA